

La coopération interterritoriale

Introduction

Le paysage administratif français s'est historiquement construit sur un modèle d'émiettement communal hérité des paroisses de l'Ancien Régime. Face aux défis de la modernisation économique, de la transition écologique et de l'aménagement du territoire, cet éparpillement s'avère souvent synonyme d'inefficacité et de dispersion des deniers publics. La coopération interterritoriale désigne l'ensemble des mécanismes juridiques par lesquels des collectivités territoriales de même niveau ou de niveaux différents décident d'associer leurs compétences, leurs moyens ou leurs territoires pour mener des projets d'intérêt commun. Ce concept englobe à la fois l'intercommunalité de gestion ou de projet, mais aussi les alliances horizontales et verticales entre départements, régions et communes.

L'enjeu fondamental de la coopération interterritoriale réside dans la recherche d'une taille critique et d'une rationalisation de l'action publique sans pour autant supprimer l'échelon de proximité auquel les citoyens demeurent attachés. Longtemps caractérisée par le volontarisme des élus, la coopération a profondément changé de nature sous l'impulsion du législateur. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la loi du 27 janvier 2014 d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont transformé la coopération en une obligation structurelle, redessinant de manière autoritaire la carte de l'intercommunalité à fiscalité propre.

Pour les candidats aux concours administratifs de catégorie A+, la maîtrise de cette thématique est indispensable pour appréhender les dynamiques de gouvernance locale. Les jurys interrogent régulièrement les candidats sur l'efficacité de ces structures, la démocratie intercommunale et le phénomène de sédimentation institutionnelle, souvent qualifié de « millefeuille administratif ». La problématique centrale s'articule autour de la tension entre l'efficacité managériale issue de l'intégration territoriale et le déficit de légitimité démocratique directe des structures de coopération, interrogeant la place réelle du citoyen au sein de ces nouveaux espaces de pouvoir.

Partie I : L'intégration intercommunale à fiscalité propre, pilier de la structuration des territoires

L'intercommunalité à fiscalité propre constitue la forme la plus intégrée de coopération interterritoriale. Elle repose sur le transfert de compétences obligatoires et la détention d'un pouvoir fiscal autonome, créant une catégorie d'établissements publics aux prérogatives quasi-étatiques.

A. La typologie des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Le droit administratif distingue plusieurs catégories d'EPCI à fiscalité propre, dont la création et le régime juridique dépendent de critères démographiques et de l'ambition d'intégration recherchée. Les Communautés de communes, régies par l'article L. 5214-1 du Code général des collectivités territoriales, regroupent des communes d'un seul tenant et sans enclave, principalement en milieu rural. Le législateur a fixé leur seuil de population minimal à quinze mille habitants, sauf dérogations géographiques pour les zones de montagne ou de faible densité. Les Communautés

d'agglomération s'adressent aux territoires urbains associant un ensemble de plus de cinquante mille habitants autour d'une ou plusieurs communes centres de plus de quinze mille habitants.

Au sommet de cette hiérarchie institutionnelle se trouvent les Communautés urbaines, exigeant un seuil minimal de deux cent cinquante mille habitants, et les Métropoles, instituées par la loi MAPTAM de 2014 pour les ensembles de plus de quatre cent mille habitants. Les métropoles, à l'instar de la Métropole de Lyon — qui dispose d'un statut de collectivité territoriale à statut particulier unique en son genre —, exercent des compétences stratégiques majeures transférées non seulement par les communes, mais également par les départements et l'État. Cette gradation textuelle montre que le législateur a conçu l'intercommunalité comme un outil d'adaptation de l'action publique à la réalité sociologique et économique des bassins de vie.

B. Les dynamiques de transfert de compétences et les principes d'exercice

Le fonctionnement des EPCI repose sur le principe de spécialité fonctionnelle. Contrairement aux communes, l'intercommunalité ne dispose pas de la clause de compétence générale. Elle ne peut agir que dans le cadre des compétences qui lui ont été expressément transférées par ses communes membres. Les lois de décentralisation successives ont considérablement élargi le bloc des compétences obligatoires des EPCI, englobant le développement économique, l'aménagement de l'espace, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), ainsi que la politique du logement et des transports locaux.

Ce transfert de compétences emporte le dessaisissement corrélatif des communes. La jurisprudence du Conseil d'État est stricte : dès lors qu'une compétence est transférée à un EPCI, la commune perd toute attribution pour agir dans ce domaine, sous peine d'illégalité de ses actes pour incompétence matérielle. Le législateur a introduit des mécanismes de souplesse pour tempérer cette rigidité, notamment l'intérêt communautaire ou métropolitain, qui trace la ligne de partage au sein d'une même compétence entre ce qui relève de la gestion de proximité communale et ce qui relève de la vision stratégique intercommunale. De plus, la loi 3DS du 21 février 2022 a introduit des dispositifs de différenciation, permettant sous certaines conditions de restituer des compétences aux communes afin de redonner de la souplesse au bloc local.

Partie II : Les coopérations horizontales, verticales et conventionnelles

Au-delà de l'intégration intercommunale stricte, le droit public offre une variété d'outils conventionnels et institutionnels permettant des alliances souples entre des collectivités de niveaux différents ou des territoires limitrophes.

A. Les syndicats de communes et les groupements de coopération institutionnelle

Les syndicats de communes représentent la forme historique et technique de l'intercommunalité, sans fiscalité propre. Le Syndicat à vocation unique (SIVU) et le Syndicat à vocation multiple (SIVOM) fonctionnent selon le principe de la contribution budgétaire des communes membres. Ils gèrent des services publics techniques indispensables mais invisibles pour le citoyen, tels que l'adduction d'eau potable, l'électrification rurale, le traitement des déchets ou les transports scolaires. Bien que concurrencés par les EPCI à fiscalité propre, les syndicats mixtes — qui permettent d'associer des communes, des EPCI, des départements ou des régions — restent des outils indispensables pour la gestion d'infrastructures d'envergure, comme les parcs naturels régionaux ou les ports de commerce locaux.

Par ailleurs, pour favoriser les coopérations de grande échelle sans créer de nouvelles structures lourdes, le législateur a valorisé le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) pour les territoires

ruraux, et le Pôle métropolitain pour les espaces urbains. Ces structures, de nature principalement stratégique et conventionnelle, fédèrent plusieurs EPCI à fiscalité propre pour coordonner des politiques d'aménagement, de transition énergétique ou d'attractivité économique à l'échelle de véritables régions économiques, évitant ainsi le cloisonnement des intercommunalités.

B. Les outils conventionnels de mutualisation et le défi démocratique

La coopération interterritoriale contemporaine privilégie de plus en plus des logiques contractuelles et de mutualisation des moyens humains et matériels. La création de services communs entre un EPCI et ses communes membres, régie par l'article L. 5211-4.2 du Code général des collectivités territoriales, permet de regrouper les fonctions supports comme l'informatique, les ressources humaines, les services juridiques ou la commande publique. Cette mutualisation descendante ou ascendante génère d'importantes économies d'échelle et sécurise les actes juridiques des petites communes. De même, les conventions d'entente, les groupements de commandes et les fonds de concours constituent des instruments contractuels souples pour cofinancer des projets sans altérer la répartition légale des compétences.

Cependant, cette densification des structures de coopération soulève une problématique démocratique majeure. Les conseillers communautaires ou métropolitains sont désignés par un mécanisme de fléchage lors des élections municipales, mais l'EPCI souffre d'un déficit de visibilité citoyenne. Le pouvoir décisionnel tend à se déplacer des conseils municipaux vers des instances de gouvernance intercommunales techniques et peu transparentes, comme le bureau ou les commissions spécialisées. Cette situation nourrit un sentiment de dépossession chez les maires des petites communes et pose la question de la responsabilité politique devant les administrés, faisant de la gouvernance locale un sujet de débat constitutionnel et doctrinal récurrent.

Conclusion

La coopération interterritoriale a profondément transformé le modèle de l'administration locale française, substituant une logique de réseau et d'intégration à la logique historique de l'isolement communal. Les réformes législatives des deux dernières décennies ont permis de rationaliser la carte administrative et de doter les territoires des outils techniques et financiers nécessaires pour répondre aux exigences de la gestion publique moderne et globale.

Pour les candidats aux concours administratifs, il est essentiel de retenir que l'évolution de la coopération interterritoriale oscille constamment entre l'impératif managérial d'efficacité territoriale et l'exigence démocratique de proximité. Le modèle des EPCI à fiscalité propre et l'essor des techniques de mutualisation contractuelle imposent au futur cadre public une parfaite maîtrise de l'ingénierie institutionnelle. L'enjeu à venir réside dans la capacité à faire vivre ces grands espaces de coopération sans rompre le lien de confiance avec le citoyen, en garantissant que la technicité de l'intercommunalité reste au service de la légitimité démocratique communale.